PROYECTO DE LEY

Ley de Protección de los Datos Personales y contra la Vigilancia Masiva

Reemplaza la Ley 25.326 con el estándar del Convenio 108+: finalidad declarada, cruce de bases solo con habilitación legal, registro de accesos visible para cada persona, derechos digitales y prohibición de la vigilancia masiva sin orden judicial. Reforma la Ley 27.275 para que la AAIP, autoridad de control, tenga titular por concurso con acuerdo del Senado y pueda multar.

Propuesta 58: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Días 31–60
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta (el proyecto del Mensaje 87/2023 entró por Diputados).

FUNDAMENTOS

La Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales se sancionó en el año 2000, antes de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la inteligencia artificial. Desde entonces el Estado digitalizó trámites, pagos y registros, y la capacidad técnica de cruzar datos creció de manera exponencial. La República aprobó por la Ley N° 27.699 el Protocolo que moderniza el Convenio 108 del Consejo de Europa, pero la legislación interna no se adecuó. Este proyecto, que toma como base el remitido al Congreso con el Mensaje 87/2023, establece un principio asimétrico: transparencia para el Estado y privacidad para el ciudadano. Cada dato que el Estado recoge tiene una finalidad declarada y no puede usarse para otra; el cruce de bases requiere habilitación legal y queda registrado; cada persona puede ver quién consultó sus datos y para qué. Se reconocen derechos digitales explícitos, se prohíbe la vigilancia masiva y toda intromisión estatal en la vida privada requiere orden judicial, incluido el patrullaje de redes y el uso de inteligencia artificial y reconocimiento facial con fines de seguridad. La Agencia de Acceso a la Información Pública, que ya es autoridad de control, pasa a tener un titular elegido por concurso y con acuerdo del Senado, conserva su mandato fijo y la remoción solo por causas legales, y puede aplicar multas. Se mantiene la acción de hábeas data.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales, con el fin de garantizar el derecho a la intimidad, al honor, a la autodeterminación informativa y a la privacidad de las personas, conforme a los artículos 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional y al Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento de Datos Personales, en su texto modificado por el Protocolo aprobado por la Ley N° 27.699.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica al tratamiento de datos personales realizado por el sector público nacional y por personas humanas o jurídicas privadas en el territorio de la Nación, o fuera de él cuando se refiera a personas que se encuentren en el país y esté vinculado a la oferta de bienes o servicios o al seguimiento de su comportamiento en el territorio nacional.
No se aplica al tratamiento efectuado por una persona humana para actividades exclusivamente personales o domésticas. El tratamiento con fines periodísticos, académicos, artísticos o literarios se rige por la presente ley en lo que resulte compatible con la libertad de expresión y de prensa, y en ningún caso podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

ARTÍCULO 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:

a) Dato personal: información de cualquier tipo referida a una persona humana identificada o identificable;

b) Dato sensible: dato personal que revela origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual, y los datos genéticos y biométricos destinados a identificar de manera unívoca a una persona;

c) Tratamiento: toda operación sobre datos personales, automatizada o no, incluidas la recolección, el registro, la conservación, la consulta, el cruce, la cesión, la difusión y la supresión;

d) Responsable: la persona humana o jurídica, pública o privada, que decide sobre la finalidad y los medios del tratamiento;

e) Encargado: quien trata datos por cuenta del responsable;

f) Titular: la persona humana a quien se refieren los datos;

g) Perfilamiento: tratamiento automatizado destinado a evaluar, clasificar o predecir aspectos de la personalidad, la conducta, las opiniones, la situación económica, la salud, la ubicación o los desplazamientos de una persona;

h) Vigilancia masiva: la recolección, interceptación, monitoreo, registro o análisis de datos, comunicaciones, imágenes o actividad en línea de personas indeterminadas, o de grupos de personas definidos por características generales, sin una orden judicial referida a personas determinadas en el marco de una investigación concreta;

i) Decisión automatizada: decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado, sin intervención humana significativa.

ARTÍCULO 4°.- Principios. Todo tratamiento de datos personales se rige por los siguientes principios:

a) Licitud y lealtad: solo puede realizarse con alguna de las bases previstas en el artículo 5°;

b) Finalidad: los datos se recogen para fines determinados, explícitos y legítimos, declarados al titular, y no pueden tratarse para fines incompatibles con aquellos;

c) Minimización: solo se tratan los datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la finalidad;

d) Exactitud: los datos deben ser exactos y actualizados;

e) Conservación limitada: los datos se suprimen o anonimizan cuando dejan de ser necesarios para la finalidad que motivó su recolección;

f) Seguridad y confidencialidad: el responsable adopta las medidas técnicas y organizativas que eviten su pérdida, alteración o acceso no autorizado;

g) Responsabilidad proactiva: el responsable debe poder demostrar el cumplimiento de la presente ley.

Capítulo II – Licitud del tratamiento

ARTÍCULO 5°.- Bases de licitud. El tratamiento de datos personales solo es lícito cuando concurre alguna de las siguientes bases:

a) el consentimiento libre, expreso e informado del titular, que puede revocarse en cualquier momento;

b) el cumplimiento de una obligación legal o el ejercicio de una función pública atribuida por ley, dentro de la finalidad que esa ley declare;

c) la ejecución de un contrato del que el titular es parte;

d) la protección de la vida o la integridad física del titular o de un tercero;

e) el interés legítimo del responsable privado, siempre que no prevalezcan los derechos del titular.

Los organismos públicos no podrán invocar la base del inciso e).

ARTÍCULO 6°.- Datos sensibles. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Su tratamiento solo procede con consentimiento expreso del titular, por razones de interés general autorizadas por ley, o con fines estadísticos o científicos cuando los titulares no puedan ser identificados. Queda prohibida la formación de bases de datos que revelen directa o indirectamente datos sensibles con la finalidad de clasificar o discriminar a las personas.

ARTÍCULO 7°.- Seguridad e incidentes. El responsable y el encargado deben adoptar medidas de seguridad proporcionales al riesgo del tratamiento. Todo incidente de seguridad que afecte datos personales deberá comunicarse a la autoridad de control dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de conocido y, cuando entrañe un riesgo para los derechos de los titulares, también a estos, sin demora y en lenguaje claro.

ARTÍCULO 8°.- Transferencias internacionales. La transferencia de datos personales fuera del país solo procede hacia Estados u organismos internacionales que aseguren un nivel de protección adecuado, conforme a los criterios del Convenio citado en el artículo 1°, o cuando el responsable ofrezca garantías contractuales o normas corporativas aprobadas por la autoridad de control, o con el consentimiento expreso del titular para una transferencia determinada.

Capítulo III – Tratamiento de datos por el Estado

ARTÍCULO 9°.- Finalidad declarada. Cada base de datos personales del sector público nacional tendrá una finalidad declarada en la norma que la crea, que se publicará junto con la descripción de los datos que contiene, el organismo responsable y el plazo de conservación. Los datos solo podrán usarse para esa finalidad. Su uso para otra finalidad requiere ley expresa o consentimiento del titular.

ARTÍCULO 10°.- Cruce de bases. La interconexión, el cruce o la cesión de datos personales entre organismos públicos, o entre estos y particulares, requiere habilitación legal expresa que indique la finalidad, los datos alcanzados y los organismos intervinientes. Cada cruce quedará registrado en los términos del artículo 11 y cada habilitación se publicará en la página oficial del organismo responsable.

ARTÍCULO 11°.- Registro de accesos. Todo acceso, consulta, cruce o cesión de datos personales en bases del sector público nacional quedará registrado en forma inalterable, con indicación del organismo y del agente que lo realizó, la fecha, los datos consultados, la finalidad y la norma o la orden que lo habilita.
Cada titular podrá consultar en forma gratuita el registro de los accesos a sus datos a través de la aplicación oficial de servicios digitales del Estado nacional (Mi Argentina) o la que la reemplace. Solo se diferirá la visualización de los accesos ordenados en una causa penal mientras rija el secreto de las actuaciones dispuesto por el juez; levantado el secreto, el acceso será visible para el titular.
El registro y su consulta deberán alcanzar al CIEN POR CIENTO (100 %) de los accesos del sector público nacional dentro de los VEINTICUATRO (24) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, conforme al cronograma que fije la reglamentación.

ARTÍCULO 12°.- Acceso de organismos de inteligencia y seguridad. Los organismos de inteligencia y las fuerzas policiales y de seguridad solo podrán acceder a bases de datos personales del sector público o privado cuando una ley los habilite para esa finalidad y medie orden judicial fundada referida a personas determinadas, salvo los datos de antecedentes o de identificación que la ley disponga para el ejercicio de sus funciones de prevención. Esta disposición prevalece sobre toda norma que autorice requerimientos generales de información a los órganos del sector público nacional.

Capítulo IV – Derechos de los titulares

ARTÍCULO 13°.- Derechos del titular. El titular tiene derecho, en forma gratuita, a acceder a sus datos, a conocer su origen, su finalidad y los destinatarios a quienes fueron cedidos, y a obtener su rectificación, actualización, supresión, oposición al tratamiento y portabilidad, en los términos de la reglamentación. El responsable debe responder dentro de los DIEZ (10) días hábiles. La negativa o el silencio habilitan el reclamo ante la autoridad de control y la acción judicial de protección de los datos personales.

ARTÍCULO 14°.- Derechos digitales. Se reconocen los siguientes derechos digitales:
a) A no ser objeto de perfilamiento por el Estado: los organismos públicos no podrán elaborar perfiles de las personas sobre sus opiniones, creencias, actividad política, gremial, social o periodística, hábitos de consumo, desplazamientos o vida privada, salvo orden judicial en una investigación concreta;
b) A la explicación y a la revisión humana: toda persona tiene derecho a conocer la lógica, los datos y los criterios de las decisiones automatizadas, públicas o privadas, que produzcan efectos jurídicos sobre ella o la afecten de modo significativo, y a obtener su revisión por una persona humana;
c) A la desconexión: quien trabaja, en cualquier modalidad y en el sector público o privado, tiene derecho a no ser contactado por medios digitales y a no responder comunicaciones fuera de su jornada, sin que ello pueda dar lugar a sanciones.

Capítulo V – Prohibición de la vigilancia masiva

ARTÍCULO 15°.- Prohibición y orden judicial. Queda prohibida la vigilancia masiva por parte de cualquier organismo del Estado nacional, por sí o por medio de terceros. Toda intromisión estatal en la vida privada, las comunicaciones, los datos, los dispositivos o la actividad en línea de una persona requiere orden judicial previa y fundada, referida a personas determinadas y en el marco de una investigación concreta.

ARTÍCULO 16°.- Patrullaje de redes e inteligencia artificial. La búsqueda, el monitoreo y el análisis de información de personas en redes sociales y fuentes abiertas, y el uso de sistemas de inteligencia artificial con fines de prevención o investigación de delitos, por parte de las fuerzas policiales y de seguridad federales o de cualquier organismo del Estado nacional, solo podrán realizarse en investigaciones con orden judicial. Cada tarea quedará registrada en forma auditable, con indicación de la orden que la habilita.

ARTÍCULO 17°.- Reconocimiento facial. Los sistemas de reconocimiento facial u otra identificación biométrica a distancia en la vía pública o en espacios de acceso público solo podrán utilizarse para buscar personas con orden de captura o de paradero vigente. Las imágenes y datos de las demás personas se descartarán en forma inmediata, sin ser almacenados ni cruzados. Cada uso, consulta y coincidencia quedará registrado en forma auditable y la autoridad de control podrá auditarlo en cualquier momento.

ARTÍCULO 18°.- Adecuación de normas vigentes. Quedan sin efecto, en cuanto se opongan a la presente ley, la Resolución N° 428/2024 del Ministerio de Seguridad y sus modificatorias y la Resolución N° 710/2024 del mismo Ministerio, y toda otra norma que autorice tareas de vigilancia en redes o fuentes abiertas, o de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, sin orden judicial.

Capítulo VI – Autoridad de control y sanciones

ARTÍCULO 19°.- Autoridad de control. La Agencia de Acceso a la Información Pública creada por la Ley N° 27.275 es la autoridad de control de la presente ley, con independencia funcional y sin sujeción a instrucciones de ninguna autoridad.

ARTÍCULO 20°.- Funciones. Son funciones de la autoridad de control:

a) fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y requerir a responsables y encargados, públicos o privados, la información que necesite;

b) dictar las normas técnicas y los criterios de interpretación;

c) auditar el registro de accesos previsto en el artículo 11 y los registros de los artículos 16 y 17, e informar sus resultados;

d) recibir y resolver reclamos y denuncias de los titulares;

e) aplicar las sanciones previstas en la presente ley;

f) aprobar las garantías para transferencias internacionales;

g) presentar al Honorable Congreso de la Nación un informe anual público sobre el cumplimiento de la presente ley y sobre los accesos estatales a datos personales.

ARTÍCULO 21°.- Sanciones. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas, según su gravedad, con:

a) apercibimiento;

b) multa de DIEZ (10) a DIEZ MIL (10.000) salarios mínimos, vitales y móviles;

c) suspensión del tratamiento hasta que se corrija la infracción;

d) supresión de la base de datos ilícita.

Las sanciones se aplicarán a responsables y encargados del sector privado y a los organismos del sector público. Las multas a organismos públicos se imputarán a sus créditos de funcionamiento. En todos los casos se comunicará la infracción a la autoridad competente para la determinación de las responsabilidades disciplinarias de los agentes intervinientes. Para graduar la sanción se considerarán la naturaleza de los datos, el número de afectados, el beneficio obtenido, la intencionalidad y la reincidencia. El producido de las multas ingresa a Rentas Generales. Las resoluciones sancionatorias podrán recurrirse directamente ante la justicia en lo contencioso administrativo federal.

Capítulo VII – Acción judicial

ARTÍCULO 22°.- Hábeas data. La acción de protección de los datos personales prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional procede para hacer efectivos todos los derechos reconocidos en la presente ley y se tramita conforme al Capítulo VII (artículos 33 a 43) de la Ley N° 25.326, que se mantiene vigente según el artículo 29.

Capítulo VIII – Agencia de Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 23°.- Naturaleza e independencia. Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:

«ARTÍCULO 19.- Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que deberá velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la presente ley, garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como autoridad de control de la ley de protección de los datos personales. En el ejercicio de sus funciones la Agencia actuará con independencia, no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y sus actos no serán susceptibles de recurso jerárquico ni de alzada; solo serán revisables judicialmente.»

ARTÍCULO 24°.- Director: designación y mandato. Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:
«ARTÍCULO 20.- Director de la Agencia. La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un director que durará CINCO (5) años en el cargo, con posibilidad de ser designado por un nuevo período por única vez, previo nuevo concurso. El director será designado por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, entre los integrantes de la terna que resulte del concurso público previsto en el artículo 21.»

ARTÍCULO 25°.- Concurso público. Sustitúyese el artículo 21 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:
«ARTÍCULO 21.- Procedimiento de selección. La selección del director se realizará por concurso público de antecedentes y oposición, con las siguientes reglas:
a) la convocatoria, el reglamento del concurso y la integración del jurado se publicarán en el Boletín Oficial y en la página oficial de la Agencia con una antelación no menor de TREINTA (30) días;
b) el jurado elaborará un orden de mérito fundado y elevará una terna con los TRES (3) primeros;
c) los nombres y antecedentes de los integrantes de la terna se publicarán durante QUINCE (15) días para que la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones profesionales y las instituciones académicas presenten observaciones;
d) dentro de los QUINCE (15) días siguientes se celebrará una audiencia pública con los integrantes de la terna;
e) el Poder Ejecutivo nacional elegirá dentro de la terna y remitirá el pliego al Honorable Senado de la Nación para su acuerdo. Si el Senado no prestara acuerdo, el Poder Ejecutivo nacional propondrá a otro integrante de la terna y, agotada esta, se convocará a un nuevo concurso.»

ARTÍCULO 26°.- Facultad de sancionar. Sustitúyese el inciso q) del artículo 24 de la Ley N° 27.275 por el siguiente:
«q) Aplicar a los sujetos obligados que incumplan las obligaciones establecidas en la presente ley y en la ley de protección de los datos personales las sanciones de apercibimiento y multa previstas en esta última, y promover ante las autoridades competentes las acciones administrativas, disciplinarias o judiciales que correspondan;»

ARTÍCULO 27°.- Transición. El director de la Agencia de Acceso a la Información Pública en funciones a la entrada en vigencia de la presente ley completará su mandato. Las designaciones posteriores se harán conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley N° 27.275 en el texto establecido por la presente.

Capítulo IX – Disposiciones finales

ARTÍCULO 28°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atenderán con los créditos asignados a la Agencia de Acceso a la Información Pública en el Presupuesto de la Administración Nacional vigente y con la reasignación de créditos de la Jefatura de Gabinete de Ministros destinados a sistemas digitales, que el Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá dentro de los NOVENTA (90) días de la promulgación. Los mayores gastos que no puedan atenderse de ese modo se incluirán en el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio siguiente, con el que quedarán habilitados, sin perjuicio del cronograma del artículo 11.

ARTÍCULO 29°.- Derogaciones. Derógase la Ley N° 25.326, con excepción de su Capítulo VII, «Acción de protección de los datos personales» (artículos 33 a 43), que mantiene su vigencia en los términos del artículo 22 de la presente. El Decreto N° 1558/01 y sus modificatorios quedarán derogados a partir de la entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley y, hasta entonces, se aplicarán en cuanto no se opongan a ella.

ARTÍCULO 30°.- Remisiones. Toda referencia normativa a la Ley N° 25.326 se entenderá hecha a la presente ley, salvo las que se refieran a la acción de protección de los datos personales regulada en su Capítulo VII.

ARTÍCULO 31°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días de su promulgación. La reglamentación no podrá ampliar las bases de licitud ni crear excepciones a la orden judicial exigida por los artículos 12, 15, 16 y 17.

ARTÍCULO 32°.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación en el Boletín Oficial, con excepción del Capítulo VIII, que regirá desde el día siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 33°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app